

BÀI LÀM: KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN

Đề tài nghiên cứu: Quyết định hình phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam

A. Đánh giá độ tin cậy của mỗi nguồn thông tin:

1. Các tiêu chí đánh giá cụ thể:

Tác giả : Ưu tiên các chuyên gia đầu ngành, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Giảng viên các trường Luật hoặc các nhà nghiên cứu có học hàm, học vị cao.

Cơ quan xuất bản: Ưu tiên các Tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín (như *Tạp chí Tòa án nhân dân*, *Tạp chí Luật học*, *Tạp chí Kiểm sát*), các Nhà xuất bản chính thống (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, NXB Tư pháp) và các Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Phương pháp nghiên cứu : Ưu tiên các bài viết sử dụng phương pháp phân tích luật viết, so sánh luật, tổng hợp thực tiễn xét xử và có lập luận logic, khách quan.

Trích dẫn : Nguồn tin phải có danh mục tham khảo rõ ràng, trích dẫn các văn bản quy phạm pháp luật và các công trình nghiên cứu trước đó một cách minh bạch, kiểm chứng được.

Tính cập nhật: Ưu tiên các tài liệu được xuất bản sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có hiệu lực thi hành để đảm bảo tính thời sự và chính xác về mặt luật thực định. Các tài liệu cũ hơn chỉ có giá trị tham khảo về mặt lịch sử hoặc lý luận.

2. Thang điểm xếp hạng độ tin cậy:

-5/5 (Rất cao):

Nguồn: Tạp chí khoa học chuyên ngành (có bình duyệt) hoặc Sách chuyên khảo của NXB uy tín.

Tác giả: Chuyên gia uy tín, nhà khoa học đầu ngành.

Nội dung: Phân tích sâu sắc, phương pháp rõ ràng, trích dẫn đầy đủ.

Cập nhật: Phù hợp với BLHS 2015 hiện hành.

-4/5 (Cao):

Nguồn: Tạp chí ngành, Báo cáo hội thảo hoặc các bài viết nghiên cứu chất lượng.

Tác giả: Có chuyên môn pháp lý rõ ràng.

Nội dung: Đáng tin cậy, tuy nhiên có thể hạn chế nhỏ về tính cập nhật (ví dụ: bài viết trước 2015 nhưng có giá trị lý luận nền tảng cao) hoặc thiếu một số trích dẫn chi tiết.

-3/5 (Trung bình):

Nguồn: Báo chí chính thống, Cổng thông tin điện tử, Website phổ biến pháp luật có uy tín.

Nội dung: Cung cấp thông tin, sự kiện, thực tiễn xét xử nhưng hàm lượng lý luận khoa học chưa sâu. Phù hợp để lấy ví dụ minh họa hoặc nắm bắt dư luận.

-2/5 (Thấp):

Nguồn: Website tổng hợp tin tức không chính thống, diễn đàn, blog cá nhân.

Nội dung: Mang tính chủ quan, thiếu kiểm chứng, mục đích thương mại hoặc quảng cáo.

-1/5 (Rất thấp):

Nguồn: Ẩn danh, trôi nổi trên mạng xã hội.

Nội dung: Sai lệch kiến thức pháp lý, không có giá trị trích dẫn khoa học.

B. Bảng tổng hợp và đánh giá độ tin cậy nguồn tin

STT	Tên tài liệu	Tác giả	CCơ quan xuất bản-năm xuất bản	Nguồn-loại tài liệu	Đánh giá độ tin cậy & Lý do

1	Bàn về khái niệm nạn nhân của tội phạm trong Tội phạm học	Trần Hữu Tráng	Tạp chí nghề luật-2010	Tạp chí khoa học chuyên ngành-Bài báo khoa học	Cao (4/5). Tạp chí Nghề Luật uy tín. Tuy nhiên bài viết năm 2010 (trước BLHS 2015) nên tính cập nhật về luật thực định bị hạn chế.
2	Một số ý kiến về quyết định hình phạt bổ sung	Trần Văn Độ	Tạp chí Tòa án nhân dân-1990	Tạp chí khoa học chuyên ngành-Bài báo khoa học	Cao (4/5). Tác giả là chuyên gia đầu ngành. Dù bài viết cũ (1990) nhưng có giá trị lịch sử và lý luận nền tảng rất cao.
3	Chế định hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện	Trịnh Quốc Toàn	Tạp chí Khoa học ĐHQGHN-2012	Tạp chí khoa học chuyên ngành-Bài báo khoa học	Rất cao (5/5). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Bài viết phân tích sâu về lý luận (nguyên tắc pháp chế, công bằng), ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của điều luật cụ thể. Có tính cập nhật cao.

4	Nghiên cứu hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam dưới góc độ bảo vệ quyền con người.	Trịnh Quốc Toàn	Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-2016	Sách chuyên khảo	Rất cao (5/5). cơ quan xuất bản uy tín tại Việt Nam. Sách xuất bản 2016, cập nhật theo BLHS 2015.
5	Một số vướng mắc, bất cập về hình phạt đối với người dưới 18 tuổi theo quy định của BLHS và giải pháp hoàn thiện	ĐỖ THỊ HỒNG VÂN	Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử-2024	Tạp chí khoa học chuyên ngành-Bài báo khoa học	Rất cao (5/5). Tạp chí Tòa án nhân dân. Tác giả có uy tín. Bài viết rất mới (2024), đáp ứng tính cập nhật và thực tiễn.
6	Về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại Điều 54 BLHS năm 2015	Lê Đình Nghĩa	Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử-2023	Tạp chí khoa học chuyên ngành-Bài báo khoa học	Rất cao (5/5). Tạp chí Tòa án nhân dân xuất bản. Phân tích chuyên sâu về Điều 54 BLHS hiện hành. Phương pháp nghiên cứu tốt,có tính cập nhật.

7	Bàn về một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự và đề xuất, kiến nghị	Trần Trọng Hoàn	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật-2024	Tạp chí khoa học chuyên ngành-Bài báo khoa học	Rất cao (5/5). Tạp chí Dân chủ & Pháp luật xuất bản. Bài viết mới (2024) có tính cập nhật, có nhiều kiến nghị lập pháp giá trị.
8	Những bất cập khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự	Nguyễn Trần Cẩm Giang	Website Phổ biến Pháp luật-2025	Nguồn mở trên internet	Trung bình (3/5). Website phổ biến pháp luật, tác giả là Luật sư. Thông tin hữu ích để tham khảo thực tiễn nhưng không qua quy trình bình duyệt khắt khe như tạp chí. Tính trích dẫn không cao.
9	Bàn về hình phạt cảnh cáo trong Bộ luật Hình sự năm 2015	Thiều Cẩm Sơn	Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội-2022	Cơ sở dữ liệu học thuật-Bài báo khoa học	Rất cao (5/5). Tạp chí Khoa học Đại học Mở Hà Nội. Bài báo khoa học chuẩn mực, trích dẫn đầy đủ, phân tích quy định hiện hành.
10	Áp dụng khoản 2 Điều 54 BLHS năm 2015 còn có nhiều vướng mắc về điều kiện	Trần Xuân Hải	Tạp chí Tòa án nhân dân-2020	Tạp chí khoa học chuyên ngành-Bài báo khoa học	Rất cao (5/5). Tạp chí Tòa án nhân dân xuất bản.Mang tính chuyên sâu về học thuật.

11	Tìm hiểu về việc quyết định hình phạt trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành	Phạm Thị Phương Thảo	Tạp chí Tòa án nhân dân-2025	Tạp chí khoa học chuyên ngành-Bài báo khoa học	Rất cao (5/5). Tạp chí Tòa án nhân dân xuất bản. Tác giả uy tín. Bài viết có tính tổng hợp cao, bao quát nhiều trường hợp đặc biệt trong BLHS.
----	---	----------------------	------------------------------	--	--

C. Danh mục tài liệu tham khảo

1. **Trần, H. T.** (2010) 'Bàn về khái niệm nạn nhân của tội phạm trong Tội phạm học', *Tạp chí Nghề Luật*, (5).
2. **Trần, V. Đ.** (1990) 'Một số ý kiến về quyết định hình phạt bổ sung', *Tạp chí Tòa án nhân dân*, (7).
3. **Trịnh, Q. T.** (2012) 'Chế định hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện', *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học*, 28.
4. **Trịnh, Q. T.** (2016) *Nghiên cứu hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam dưới góc độ bảo vệ quyền con người*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
5. **Đỗ, T. H. V.** (2024) 'Một số vướng mắc, bất cập về hình phạt đối với người dưới 18 tuổi theo quy định của BLHS và giải pháp hoàn thiện', *Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử*, 15 tháng 7. Có tại: <https://tapchitoaan.vn/mot-so-vuong-mac-bat-cap-ve-hinh-phat-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi1422.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
6. **Lê, Đ. N.** (2023) 'Về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại Điều 54 BLHS năm 2015', *Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử*, 15 tháng 11. Có tại: <https://tapchitoaan.vn/ve-quyet-dinh-hinh-phat-duoi-muc-thap-nhat-cua-khung-hinh-phat-tai-dieu-54-blhs-nam-20159701.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
7. **Trần, T. H.** (2024) 'Bàn về một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự và đề xuất, kiến nghị', *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, 31 tháng 7. Có tại: <https://danchuphapluat.vn/ban-ve-mot-so-tinh-tiet-giam-nhe-trach-nhiem-hinh-su-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-va-de-xuat-kien-ngghi-3269.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
8. **Nguyễn, T. C. G.** (2025) *Những bất cập khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*. Có tại: <http://phobienphapluat.net/tin-phap-luat/nung-bat-cap-khi-ap-dung-tinh-tiet-giam-nhe-trach-nhiem-hinh-su-384.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).

9. **Thiều, C. S.** (2022) 'Bàn về hình phạt cảnh cáo trong Bộ luật Hình sự năm 2015', *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội*, 98(12), tr. 62-69.
10. **Trần, X. H.** (2020) 'Áp dụng khoản 2 Điều 54 BLHS năm 2015 còn có nhiều vướng mắc về điều kiện', *Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử*, 15 tháng 12. Có tại: <https://tapchitoaan.vn/ap-dung-khoan-2-dieu-54-blhs-nam-2015-con-co-nhieu-vuong-mac-ve-dieu-kien> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
11. **Phạm, T. P. T.** (2025) 'Tìm hiểu về việc quyết định hình phạt trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành', *Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử*, 12 tháng 6. Có tại: <https://tapchitoaan.vn/tim-hieu-ve-viec-quyet-dinh-hinh-phat-trong-mot-so-truong-hop-dac-biet-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hinh-su-viet-nam-hien-hanh13533.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).

Danh mục tài liệu(sắp xếp theo ABC)

1. **Đỗ, T. H. V.** (2024) 'Một số vướng mắc, bất cập về hình phạt đối với người dưới 18 tuổi theo quy định của BLHS và giải pháp hoàn thiện', *Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử*, 15 tháng 7. Có tại: <https://tapchitoaan.vn/mot-so-vuong-mac-bat-cap-ve-hinh-phat-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi11422.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
2. **Lê, Đ. N.** (2023) 'Về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại Điều 54 BLHS năm 2015', *Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử*, 15 tháng 11. Có tại: <https://tapchitoaan.vn/ve-quyet-dinh-hinh-phat-duoi-muc-thap-nhat-cua-khung-hinh-phat-tai-dieu-54-blhs-nam-20159701.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
3. **Nguyễn, T. C. G.** (2025) *Những bất cập khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*. Có tại: <http://phobienphapluat.net/tin-phap-luat/nung-bat-cap-khi-ap-dung-tinh-tiet-giam-nhe-trach-nhiem-hinh-su-384.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
4. **Phạm, T. P. T.** (2025) 'Tìm hiểu về việc quyết định hình phạt trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành', *Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử*, 12 tháng 6. Có tại: <https://tapchitoaan.vn/tim-hieu-ve-viec-quyet-dinh-hinh-phat-trong-mot-so-truong-hop-dac-biet-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hinh-su-viet-nam-hien-hanh13533.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
5. **Thiều, C. S.** (2022) 'Bàn về hình phạt cảnh cáo trong Bộ luật Hình sự năm 2015', *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội*, 98(12), tr. 62-69.
6. **Trần, H. T.** (2010) 'Bàn về khái niệm nạn nhân của tội phạm trong Tội phạm học', *Tạp chí Nghề Luật*, (5).
7. **Trần, T. H.** (2024) 'Bàn về một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự và đề xuất, kiến nghị', *Tạp chí Dân chủ và Pháp*

luật, 31 tháng 7. Có tại: <https://danchuphapluat.vn/ban-ve-mot-so-tinh-tiet-giam-nhe-trach-nhiem-hinh-su-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-va-de-xuat-kien-nghi-3269.html> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).

8. **Trần, V. Đ.** (1990) 'Một số ý kiến về quyết định hình phạt bổ sung', *Tạp chí Tòa án nhân dân*, (7).
9. **Trần, X. H.** (2020) 'Áp dụng khoản 2 Điều 54 BLHS năm 2015 còn có nhiều vướng mắc về điều kiện', *Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử*, 15 tháng 12. Có tại: <https://tapchitoaan.vn/ap-dung-khoan-2-dieu-54-blhs-nam-2015-con-co-nhieu-vuong-mac-ve-dieu-kien> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
10. **Trịnh, Q. T.** (2012) 'Các nguyên tắc quyết định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam', *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học*, 28(2), tr. 75-84. Có tại: <https://js.vnu.edu.vn/LS/article/view/1638> (Truy cập: 15 tháng 10 năm 2025).
11. **Trịnh, Q. T.** (2016) *Nghiên cứu hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam dưới góc độ bảo vệ quyền con người*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.